

LEI COMPLEMENTAR Nº 98, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017

***DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARREIRA DA
GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JACAREÍ E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.***

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ**, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei complementar:

**CAPÍTULO I
DAS DIRETRIZES BÁSICAS**

Art. 1º Esta Lei Complementar disciplina o Plano de Carreira e os vencimentos da Guarda Civil Municipal de Jacareí.

Art. 2º A carreira de Guarda Civil Municipal está voltada para a valorização e incentivo ao profissional responsável pela melhoria da qualidade de vida e dos serviços prestados ao Município.

Art. 3º A Carreira de Guarda Civil Municipal tem como princípios básicos:

I – a mobilidade que permita ao Guarda Civil Municipal, nos limites legais vigentes à proteção à pessoa, aos bens, serviços e instalações do Município de Jacareí;

II – o desenvolvimento profissional e responsável, que possibilite o estabelecimento de trajetória na carreira;

III – o acesso ao posto, à graduação e às classes, por antiguidade e merecimento, de acordo com o estabelecido no Estatuto da Guarda Municipal.

**CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA DA CARREIRA**

Art. 4º O quadro de pessoal da Guarda Civil Municipal será composto pelos cargos públicos de provimento efetivo, constantes nos Anexos I e II do Estatuto da Guarda Civil Municipal.

**CAPÍTULO III
DA REMUNERAÇÃO**

Art. 5º Os profissionais da Guarda Civil Municipal submetem-se às Tabelas de Vencimento dos cargos efetivos da Corporação, constante no Anexo I, desta Lei Complementar.

Art. 6º Além do vencimento será conferido aos integrantes da Guarda Civil Municipal o adicional de risco de vida, que corresponde a 30% (trinta por cento) do vencimento básico do Guarda Civil.

Art. 7º Ao servidor é assegurado o recebimento de adicional por tempo de serviço, concedido a razão de 1% (um por cento) por ano de trabalho, vedado a sua limitação que se incorporará a remuneração para todos os efeitos, exceto para fins de concessão de anuênios subsequentes.

Art. 8º Ao servidor é assegurado o recebimento de sexta parte dos vencimentos integrais, concedida aos 20 (vinte) anos de efetivo exercício, que se incorporará aos vencimentos para todos os efeitos.

**CAPÍTULO IV
CARREIRA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL**

Art. 9º A evolução funcional na carreira que permite ao profissional da Guarda Civil Municipal evoluir profissional e pecuniariamente, deve seguir as regras estipuladas no Estatuto da Guarda Municipal.

Art. 10 A progressão pecuniária na carreira se dará por tempo de serviço, situação que incidirá um acréscimo sobre salário base, considerando o preenchimento do estabelecido no Estatuto da Guarda Municipal e segundo os seguintes critérios:

I – Guarda Civil de Terceira Classe, após o decurso de 5 (cinco) anos para o sexo masculino e 4 (quatro) anos para o sexo feminino de efetivo serviço na referida classe da Guarda Civil, receberá um acréscimo de 12% (doze por cento) sobre o salário base;

II – Guarda Civil de Terceira Classe para Guarda Civil de Segunda Classe, como consequência da mudança de classe, receberá um acréscimo de 20% (vinte por cento) sobre o salário base;

III – Guarda Civil de Segunda Classe, após o decurso de 5 (cinco) anos para o sexo masculino e 4 (quatro) anos para o sexo feminino de efetivo serviço da referida da Guarda Civil, receberá um acréscimo de 30% (trinta por cento) sobre o salário base;

IV – Guarda Civil de Segunda Classe para Guarda Civil de Primeira Classe, como consequência da mudança de classe, receberá um acréscimo de 42% (quarenta e dois por cento) sobre o salário base.

Art. 11 A promoção para os cargos de Subinspetor e Inspetor seguirá o constante no Anexo IV do Estatuto da Guarda Municipal.

Art. 12 As progressões pecuniárias e promoções serão processadas e concluídas no mês seguinte em que o servidor completar o interstício, cujos requisitos serão considerados até o último dia do período aquisitivo.

Art. 13 As vantagens pecuniárias decorrentes da progressão pecuniária ou promoção incidirão a partir do primeiro dia do mês seguinte em que processada.

Art. 14 Interrompe a contagem do interstício para progressão pecuniária e funcional quanto às Classes na Carreira do Guarda Municipal, começando a contagem de novo período, a ocorrência de:

I - falta injustificada acima de 02 (duas) no período;

II - faltas justificadas, acima de 05 (cinco) por ano;

III - licenças sem remuneração;

IV - suspensão disciplinar;

V - repreensão, acima de 05 (cinco) por ano;

VI – advertência acima de 03 (três) no período;

VII - comissionamento, a qualquer título em órgãos estaduais, federais ou outras municipalidades.

Parágrafo único. As licenças e os afastamentos legalmente autorizados suspendem a contagem do interstício, a qual terá continuidade cessado o motivo da licença ou de afastamento.

CAPÍTULO V DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 15 As despesas decorrentes da execução da presente Lei Complementar correrão à conta do [orçamento vigente](#), suplementadas, se necessário.

Art. 16 Ficam revogadas todas disposições em contrário.

Parágrafo único. A revogação expressa das leis enumeradas no *caput* não afeta seus efeitos à época nem o direito adquirido às vantagens criadas enquanto vigentes.

Art. 17 Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeito a partir de 01/01/2018.

Prefeitura Municipal de Jacareí, 29 de novembro de 2017.

IZAÍAS JOSÉ DE SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTOR: PREFEITO MUNICIPAL IZAÍAS JOSÉ DE SANTANA.

Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de Jacareí.

ANEXO I
DOS VENCIMENTOS

Classe e Graduação	Salário Base	Plano de Carreira	Adicional de Risco	Total
3	R\$ 1.868,93	-	R\$ 560,68	R\$ 2.429,61
2	R\$ 1.868,93	R\$ 373,79	R\$ 560,68	R\$ 2.803,40
1	R\$ 1.868,93	R\$ 784,95	R\$ 560,68	R\$ 3.214,56
subinspetor	R\$ 2.115,29	R\$ 888,42	R\$ 634,59	R\$ 3.638,30
inspetor	R\$ 2.398,32	R\$ 1.007,29	R\$ 719,50	R\$ 4.125,11

ANEXO II
PLANO DE CARREIRA

Classe	Tempo Mínimo de Serviço Cumprido (em anos)		Porcentagem de aumento sobre o salário base
	Homem	Mulher	
3	5	4	12%
2	10	8	20%
2	15	12	30%
1	20	16	42%